

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 824/2550

**บริษัทวิริยะประกันภัย จำกัด
ห้างหุ้นส่วนจำกัดสวัสดิ์เพลช กับพวก**

โจทก์

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 674, มาตรา 678, มาตรา 880

โจทก์ฟ้องเรียกค่าสินไหมทดแทนจากจำเลยที่ 1 โดยอาศัยมูลหนี้ที่ ต. ได้นำรถยนต์ที่โจทก์รับประกันภัยไว้จาก บ. เจ้าของรถยนต์ไปจอดในบริเวณโรงแรมของจำเลยที่ 1 แล้วเข้าพักในโรงแรม ต่อมารถยนต์หายไป จำเลยที่ 1 ในฐานะเจ้าสำนักโรงแรมต้องรับผิดชอบในความสูญหายตาม ป.พ.พ. มาตรา 674 ซึ่งมีอายุความ 6 เดือน นับแต่วันที่คนเดินทางหรือแขกอาศัยออกไปจากสถานที่นั้นตามมาตรา 678 แม้โจทก์จะอ้างว่า ลูกจ้างหรือตัวแทนของจำเลยที่ 1 ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญา และมีคำขอให้คืนรถยนต์แต่โจทก์ก็ขอให้จำเลยที่ 1 รับผิดชอบในฐานะเจ้าสำนักโรงแรมเท่านั้น จึงไม่ใช่เป็นการฟ้องในมูลละเมิดที่มีอายุความ 1 ปี เมื่อเหตุรถยนต์สูญหายเกิดขึ้นวันที่ 2 สิงหาคม 2540 โจทก์รับช่วงสิทธิจากผู้เอาประกันภัยตามมาตรา 880 มาฟ้องเรียกค่าสินไหมทดแทนเพื่อความสูญหายของรถยนต์ที่โจทก์รับประกันภัยไว้จากจำเลยที่ 1 เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2541 เกินกำหนด 6 เดือน นับแต่วันที่ 2 สิงหาคม 2540 ซึ่งเป็นวันที่ ต. ออกจากโรงแรมของจำเลยที่ 1 แล้ว จึงขาดอายุความ

โจทก์ฟ้องว่า เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2540 เวลาประมาณ 0.30 นาฬิกา ในระหว่างอายุสัญญาประกันภัย นางสาวตติยา คำแดง ขับรถยนต์หมายเลขทะเบียน ค-7908 ชลบุรี ที่โจทก์รับประกันภัยไว้ไปเข้าพักที่โรงแรมสวัสดิเพลซ ซึ่งมีจำเลยที่ 1 เป็นเจ้าของกิจการ และจำเลยที่ 2 เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ โดยลูกจ้างหรือตัวแทนของจำเลยที่ 1 พา นางสาวตติยานำรถยนต์ไปจอดไว้บริเวณที่จอดรถในบริเวณโรงแรมและรับรถอยู่ในความอารักขาตามหน้าที่ ครั้นเวลา 8 นาฬิกา นางสาวตติยาตื่นขึ้นมาพบว่ารถยนต์หายไป ทั้งนี้ โดยลูกจ้างหรือตัวแทนของจำเลยที่ 1 ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญาในฐานะเจ้าสำนักโรงแรม ทำให้คนร้ายลักลอบนำรถยนต์ไป โจทก์ได้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่นายบุญส่ง ออสุนทร์ ผู้เอาประกันภัยซึ่งเป็นเจ้าของรถยนต์ไป 190,000 บาท จึงรับช่วงสิทธิมาฟ้องคดีนี้ ขอให้บังคับจำเลยทั้งสองร่วมกันคืนรถยนต์แก่โจทก์ หากคืนไม่ได้ให้ร่วมกันชำระเงิน 190,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยที่ 1 ให้การว่า นางสาวตติยา คำแดง ออกจากโรงแรมของจำเลยที่ 1 เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2540 โจทก์ฟ้องคดีนี้วันที่ 3 สิงหาคม 2541 เกินกว่า 6 เดือน นับแต่คนเดินทางหรือแขกพักอาศัยออกไปจากสถานที่เข้าพำนันั้น ฟ้องโจทก์ขาดอายุความ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 678 โจทก์ไม่มีอำนาจฟ้อง ขอให้ยกฟ้อง

จำเลยที่ 2 ขาดนัดยื่นคำให้การและขาดนัดพิจารณา

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีพาณิชย์และเศรษฐกิจวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงรับฟังเป็นยุติว่า โจทก์เป็นผู้รับประกันภัยรถยนต์หมายเลขทะเบียน ค-7908 ชลบุรี เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2540 เวลา 0.30 นาฬิกา ในระหว่างอายุสัญญาประกันภัย นางสาวตติยา คำแดง ได้ขับรถยนต์ที่โจทก์รับประกันภัยไว้ไปจอดบริเวณที่จอดรถภายในโรงแรม สวัสดิ์เพลซของจำเลยที่ 1 ต่อมาวันเดียวกันเวลา 8 นาฬิกา พบว่ารถยนต์ที่โจทก์รับประกันภัยสูญหายไป โจทก์ผู้รับประกันภัยได้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เอาประกันภัยแล้วเป็นเงิน 190,000 บาท และคดีระหว่างโจทก์กับจำเลยที่ 2 ยุติไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น คงมีปัญหาคำขอฎีกาหมายต้องวินิจฉัยตามฎีกาโจทก์ว่า คดีที่โจทก์ฟ้องจำเลยที่ 1 ขาดอายุความหรือไม่ คดีนี้โจทก์ฟ้องเรียกค่าสินไหมทดแทนจากจำเลยที่ 1 โดยอาศัยมูลหนี้ที่นางสาวตติยาได้นำรถยนต์ที่โจทก์รับประกันภัยไว้ไปจอดในบริเวณโรงแรมของจำเลยที่ 1 แล้วเข้าพักในโรงแรม ต่อมารถยนต์คันดังกล่าวหายไป จำเลยที่ 1 ในฐานะเจ้าสำนักโรงแรมต้องรับผิดชอบในความสูญหายของรถยนต์ที่ผู้พักอาศัยพามาจึงเป็นการฟ้องขอให้จำเลยที่ 1 ในฐานะเจ้าสำนักโรงแรมรับผิดชอบเพื่อความสูญหายหรือบุบสลายอย่างใด ๆ อันเกิดแก่ทรัพย์สินซึ่งคนเดินทางหรือแขกอาศัยหากได้พามา ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 674 ซึ่งการฟ้องเรียกค่าสินไหมทดแทนในกรณีนี้มีอายุความ 6 เดือน นับแต่วันที่คนเดินทางหรือแขกอาศัยออกไปจากสถานที่นั้นตามที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 678 แม้โจทก์จะอ้างคำฟ้องว่า ลูกจ้างหรือตัวแทนของจำเลยที่ 1 ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญาและมีคำขอให้คืนรถยนต์แต่โจทก์ก็ขอให้จำเลยที่ 1 รับผิดชอบในฐานะเจ้าสำนักโรงแรมเท่านั้น จึงไม่ใช่เป็นการฟ้องในมูลละเมิดที่มีอายุความ 1 ปี ดังที่โจทก์ฎีกา เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังเป็นยุติตามคำพิพากษาศาลชั้นต้นว่า เหตุรถยนต์คันที่โจทก์รับประกันภัยสูญหาย เกิดขึ้นวันที่ 2 สิงหาคม 2540 หลังเกิดเหตุนางสาวตติยา ผู้นำรถคันที่สูญหายเข้าพักโรงแรมได้ออกจากโรงแรมของจำเลย

ที่ 1 ในวันเดียวกัน โจทก์รับช่วงสิทธิจากผู้เอาประกันภัยตามบทบัญญัติมาตรา 880 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาฟ้องเรียกค่าสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายของรถยนต์ที่โจทก์รับประกันภัยไว้จากจำเลยที่ 1 เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2541 เกินกำหนด 6 เดือนนับแต่นางสาวตติยาคนเดินทางหรือแขกอาศัยได้ออกจากโรงแรมของจำเลยที่ 1 แล้ว คดีของโจทก์จึงขาดอายุความ"

พิพากษายืน.

(สถิตย์ ทาวุฒิ-สมศักดิ์ เนตรมัย-ชูเกียรติ ตันทวิวงศ์)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

โจทก์ฟ้องคดีนี้โดยอ้างว่าโจทก์เป็นผู้รับช่วงสิทธิตามสัญญาประกันภัยตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 880 สิทธิที่โจทก์จะรับช่วงสิทธิมาฟ้องจำเลยได้ต้องเป็นสิทธิของ บ. ผู้เอาประกันภัยอันมีต่อจำเลย แต่ บ. เป็นเพียงเจ้าของรถยนต์คันที่เอาประกันภัยไม่ได้เป็นคนเดินทางหรือแขกอาศัยที่จำเลยจะต้องรับผิดชอบ บ. ตามมาตรา 674 และ 675 โจทก์ไม่อาจฟ้องจำเลยให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่โจทก์โดยอาศัยสัญญาดังกล่าวได้ จึงไม่ต้องนำอายุความตามมาตรา 678 มาใช้บังคับ แต่ บ. ซึ่งเป็นเจ้าของรถยนต์และเป็นบุคคลภายนอกอาจมีสิทธิเรียกค่าสินไหมทดแทนจากจำเลยฐานละเมิดตามมาตรา 420 ได้ จึงน่าจะต้องนำอายุความตาม

มาตรา 448 มาใช้บังคับซึ่งตามคำฟ้องของโจทก์ก็ได้บรรยายฟ้องเข้าลักษณะละเมิด
อยู่แล้ว ไพโรจน์ วายุภาพ